

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2180/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายปัญญา สีหาพงษ์

จำเลย

นายปัญญา สีหาพงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,371,91 ฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษจำคุก 2 ปี และฐานพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี รวมลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 15)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2,5)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>